P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anton Surbakti als Ton;
2. Tempat lahir : Tanah Karo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/7 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bunga Cole No. 20 Kel. Simp. Selayang Kec. Medan Tuntungan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Anton Surbakti als Ton ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa Anton Surbakti als Ton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

1.1. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023

2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

3.1. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anton Surbakti als Ton telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anton Surbakti als Ton dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
   - 1 (satu) buah kotak rokok,
   - 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip kosong,
   - 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan

   dirampas untuk dimusnahkan;
   - uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

   dirampas untuk negara;.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa Anton Surbakti als Ton pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya disebuah gudang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Dustan Nainggolan, saksi David H.E Manullang dan Saksi Edy Gunawan yang merupakan anggota polri Polrestabes Mendapat Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Anton Surbakti Als Ton yang berada di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan sering menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi kejadian para saksi terlebih dahulu melakukukan penyelidikan, lalu para saksi menyusun strategi dengan berpura-pura menjadi pembeli, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib saksi Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan saksi Dustan Nainggolan dan saksi David H.E Manullang memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, saksi saksi Edy Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak berapa lama dibantu oleh saksi Dustan Nainggolan dan saksi David H.E Manullang, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Ewin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dalam penyelidikan) pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan tujuan terdakwa memperjual belikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 7378/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2023 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, bahwa barang bukti A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama Anton Surbakti als Ton adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Anton Surbakti als Ton pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan tepatnya disebuah gudang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut diatas, saksi Dustan Nainggolan, saksi David H.E Manullang dan Saksi Edy Gunawan yang merupakan anggota polri Polrestabes Mendapat Informasi dari masyarakat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

layak dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa Anton Surbakti Als Ton yang berada di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan sering menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, sesampainya di lokasi kejadian para saksi terlebih dahulu melakukukan penyelidikan, lalu para saksi menyusun strategi dengan berpura-pura menjadi pembeli, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib saksi Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sambil menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan saksi Dustan Nainggolan dan saksi David H.E Manullang memantau tidak jauh dari lokasi kejadian, namun pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, saksi saksi Edy Gunawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tidak berapa lama dibantu oleh saksi Dustan Nainggolan dan saksi David H.E Manullang, kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Ewin (dalam penyelidikan) pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib dan tujuan terdakwa memperjual belikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 7378/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2023 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, bahwa barang bukti A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama Anton Surbakti als Ton adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdafatar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David H.E Manullang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib, saksi dan Tim mendapat Informasi dari masyarakat adanya tindak pidana transaksi Jual beli Narkotika di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan Tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan kemudian saksi Edy Gunawan menyamar sebagai pembeli dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat saksi Edy Gunawan hendak menyerahkan uang kepada terdakwa Saksi Edy Gunawan langsung melakukan penangkapan dibantu oleh saksi dan Dustan Nainggolan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menginterogasi terdakwa dan mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperoleh dari seseorang bernama Ewin pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib untuk dijual Kembali;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa membenarkan

2. Edy Gunawan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib, saksi dan Tim mendapat Informasi dari masyarakat adanya tindak pidana transaksi Jual beli Narkotika di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi dan Tim menuju tempat dimaksud melakukan penyelidikan kemudian saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat saksi hendak menyerahkan uang kepada terdakwa Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi David H.E Manullang dan Dustan Nainggolan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menginterogasi terdakwa dan mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Ewin pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib untuk dijual Kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi terdakwa membenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap saat hendak menjual Narkotika jenis sabu di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu pembeli saksi Edy Gunawan datang memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sambil menyerahkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa langsung ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang ditemukan adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Ewin pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib untuk dijual Kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
- 1 (satu) buah kotak rokok,
- 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip kosong,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dan
- uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 7378/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2023 yang diketahui Oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, bahwa barang bukti A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama **Anton Surbakti als Ton** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdafatar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisan di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan saat hendak menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Ewin pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib untuk dijual Kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 7378/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2023 bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdafatar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Anton Surbakti als Ton dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dipersamakan dengan melawan hukum yaitu segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam Pasal ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan yang sudah selesai dan tersendiri sehingga untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan tersebut telah cukup apabila salah satu perbuatan telah terbukti oleh karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas bahwa :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisan di Jalan Bunga Rinte 20 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan saat hendak menjual Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dan uang tunai sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari seseorang bernama Ewin pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib untuk dijual Kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 7378/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2023 bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdafatar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa telah menerima Narkotika Shabu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib dari seseorang bernama Ewin untuk dijual Kembali kemudian para saksi yang melakukan penyamaran membeli Shabu dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan Sabu tersebut kepada Pembeli kemudian Terdakwa ditangkap sehingga Terdakwa termasuk kategori tertangkap tangan sedang menjual Shabu-shabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 7378/NNF/2022 tanggal 14 Desember 2023 bahwa barang bukti sabu yang ditemukan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdafatar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi perbuatan berupa “membeli dan atau menjual” Narkotika dengan demikian maka Terdakwa telah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan Izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (vide pasal 7, 8 dan pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan yaitu terhadap Narkotika selain Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi yang terjadi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bahkan yang menjadi obyek jual beli dalam perkara aquo adalah Narkotika Golongan I sehinggga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dan oleh karena itu maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembenar pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak Pidana dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini maka terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan atas barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umuma telah benar sehingga mengenai barang bukti akan diputus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dinilai berpotensi memperluas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Surbakti als Ton dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman“.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Surbakti als Ton tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan agar masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu kecil buatan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Oloan Silalahi.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H.,M.H., dan M. Nazir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	Oloan Silalahi., S.H., M.H.
M. Nazir, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Potalfin Siregar, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)